Spettabile Cliente,

Le sottoponiamo, di seguito, l'offerta pubblica del servizio di cui all'allegata documentazione, che costituisce, ai sensi dell'art. 1336 Cod. Civ., la relativa proposta contrattuale di Poste Italiane S.p.A.

Voglia trasmetterci, in segno di accettazione, copia dell'intera documentazione, completa dei dati richiesti ai fini dell'attivazione del servizio stesso.

Cordiali saluti
Poste Italiane S.p.A.

Condizioni Generali del Servizio di Posta Elettronica Certificata "Postecert – Postemail Certificata" di Poste Italiane SpA

CLIENTE PRIVATO

DEFINIZIONI

Accettazione: l'accettazione della Proposta da parte del Cliente con cui comunica on line i dati necessari all'attivazione del Servizio;

Cliente: il soggetto, persona fisica che agisce per propri scopi personali, che richiede l'attivazione del Servizio, divenendo titolare dello stesso (di seguito anche il "**Titolare**");

CGS: le presenti condizioni generali per la fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata "Postecert - Postemail Certificata" pubblicate sul sito http://postecert.poste.it e gli allegati alle stesse;

Contratto: tutta la documentazione predisposta dal Gestore che disciplina il Servizio ed in particolare: (i) Proposta Contrattuale del Servizio (ii) Condizioni Generali del Servizio di Posta Elettronica Certificata "Postecert – Postemail Certificata" di Poste Italiane SpA, (iii) Accettazione della Proposta contrattuale del Servizio (iv) Informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679/UE "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (artt. 13 e seguenti) e i documenti ivi richiamati.

Gestore Posta Elettronica Certificata o **Gestore o Poste**: Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (00144), Codice Fiscale e numero di iscrizione Registro delle Imprese di Roma n.97103880585 - Partita I.V.A. 01114601006, - Iscrizione REA 842633, soggetto accreditato per l'erogazione dei servizi di Posta Elettronica Certificata dall'organismo di vigilanza preposto (AgID - Agenzia per l'Italia Digitale);

Manuale Operativo: il documento di descrizione delle modalità di utilizzo del Servizio, redatto da Poste e verificato da AgID disponibile per il download all'indirizzo https://postecert.poste.it.;

Proposta: la proposta contrattuale con la quale il Gestore propone al Cliente la fruizione del Servizio;

Servizio di Posta Elettronica Certificata "Postecert – Postemail Certificata" o "Posta Elettronica Certificata" o "Servizio": Servizio di posta elettronica erogato da Poste Italiane S.p. A. nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e della relativa normativa applicabile nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

Art. 1 - OGGETTO

1.1 Il Servizio consiste nell'attivazione e gestione da parte di Poste di caselle di Posta Elettronica Certificata per la trasmissione sicura di documenti informatici verso soggetti titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo quanto meglio indicato nel Manuale Operativo.

1.2 Poste espleta il Servizio in conformità agli obblighi derivanti dal D.L.vo 82/2005, dal DPR 68/2005, dal DM 02/11/05 e successive loro modifiche e integrazioni. Con l'accettazione della Proposta contrattuale di Poste, il Cliente dichiara di aver preso visione della descrizione e delle caratteristiche funzionali del Servizio riportate nel Manuale Operativo e di accettarle specificatamente.

Art. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Gestore riceve dal Cliente l'Accettazione, secondo le modalità ivi riportate, debitamente compilata e sottoscritta, con tutti i documenti richiesti nella stessa. Con l'Accettazione, il Cliente inoltre approva specificatamente le clausole vessatorie di cui al successivo art. 18 e si impegna a rispettare tutte le condizioni previste nel Contratto.

2.2 A seguito della ricezione dell'Accettazione, Poste confermerà al Cliente l'attivazione del servizio secondo quanto previsto nel Manuale Operativo. La registrazione del Cliente al sito www.poste.it costituisce condizione abilitante ai fini della richiesta del Servizio, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8.

Art. 3 - OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

3.1 Fermo restando quanto analiticamente riportato nel Manuale Operativo, il Cliente è responsabile:

a) della completezza, correttezza e veridicità dei dati che lo riguardano comunicati a Poste tramite la compilazione dell'apposito form;

b) della completezza e correttezza dei dati relativi all'indirizzo dei destinatari dei messaggi da inviare con il Servizio;

c) della sicurezza delle credenziali per l'accesso alla casella di Posta Elettronica Certificata;

d) della corretta fruizione della casella di Posta Elettronica Certificata che dovrà essere utilizzata senza l'uso di software automatici e comunque fino ad un massimo previsto di 200 invii giornalieri, salvo specifici accordi contrattuali.

3.2 È fatto divieto al Cliente di:

a) inviare messaggi il cui contenuto sia in contrasto con leggi, regolamenti o altre disposizioni normative e/o provvedimenti di pubbliche autorità;

b) acquistare il Servizio per rivenderlo in favore di terzi.

3.3 Il Cliente si assume qualsiasi connessa responsabilità in sede civile, penale ed amministrativa in relazione al corretto utilizzo del Servizio ed al contenuto dei messaggi trasmessi mediante il Servizio stesso, obbligandosi al risarcimento dei danni diretti e/o indiretti eventualmente derivanti a Poste nonché a manlevare e tenere indenne Poste stessa da qualsiasi pretesa di terzi e/o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare a quest'ultima.

Art. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI POSTE

4.1 Poste è responsabile verso il Cliente per l'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dalla normativa vigente e dall'espletamento del Servizio, come analiticamente descritti nel Manuale Operativo, con espressa esclusione di qualsivoglia ulteriore obbligo.

4.2 Qualsiasi contestazione relativa all'esecuzione del Servizio dovrà essere comunicata per iscritto dal Cliente a Poste entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data dell'evento, con le modalità e agli indirizzi indicati all'art. 15. Poste non è responsabile per disservizi che non siano comunicati nei modi e nei tempi indicati.

4.3 Poste sarà responsabile nei confronti del Cliente e nei limiti previsti dal Contratto esclusivamente per i danni connessi all'esecuzione del Servizio in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nel Manuale Operativo non dipendenti da attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

4.4 Sono disponibili per il Cliente i seguenti canali di assistenza telefonica relativi al Servizio: numero gratuito raggiungibile da rete fissa 803.160 oppure 06.4526.3160

da rete fissa e mobile secondo i costi dell'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata.

Art. 5 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

5.1 Poste potrà, fermi restando gli obblighi di legge, sospendere temporaneamente il Servizio per procedere alla manutenzione di impianti ed altre apparecchiature necessarie all'esecuzione del Servizio stesso, dandone comunicazione al Cliente tramite Posta Elettronica Certificata o avviso pubblicato sul sito Internet https://postecert.poste.it, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

5.2 Poste potrà sospendere il Servizio anche in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi posti a suo carico in base a quanto previsto dal Manuale Operativo e dall'art. 3 delle presenti CGS, dandone comunicazione al Cliente tramite avviso pubblicato sulla bacheca assegnata da Poste al Cliente all'atto della registrazione al sito www.poste.it e/o tramite e-mail e fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa nei riguardi del Cliente anche tramite la successiva risoluzione del Contratto.

Art. 6 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

6.1 Poste non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e/o di terzi in caso di uso improprio e/o non corretto del Servizio da parte del Cliente rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, dal Manuale Operativo, ovvero dalla normativa vigente.

6.2 In nessun caso Poste potrà essere ritenuta responsabile per i danni diretti o indiretti da chiunque subiti, ivi compreso il Cliente, derivanti da:

- **a)** uso improprio del Servizio e/o mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi descritti nel Contratto, nel Manuale Operativo, ovvero nella normativa vigente;
- **b)** presenza di virus o errori nei documenti elettronici o file in generale allegati ai messaggi consegnati dal Cliente a Poste per l'esecuzione del Servizio;
- **c)** errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente o dei destinatari dei messaggi;
- **d)** uso improprio della casella da parte del Cliente o dei destinatari dei messaggi;
- **e)** manomissioni o interventi effettuati sul Servizio dal Cliente e/o da terzi non autorizzati;
- **f)** interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito dall'operatore di telecomunicazioni.

6.3 Fermo restando quanto precede, resta inteso che Poste non sarà responsabile in tutti i casi in cui la mancata o non corretta erogazione del Servizio sia dovuta a cause alla stessa non imputabili di cui al successivo art. 7.

6.4 Poste non assume infine alcuna responsabilità:

- **a)** laddove il Cliente abbia dato comunicazione errata, incompleta o non veritiera dei dati necessari per l'attivazione del Servizio;
- **b)** in relazione al funzionamento ed alla sicurezza dei macchinari utilizzati dal Cliente e dai destinatari dei messaggi per la fruizione del Servizio (hardware e software);
- **c)** in relazione al malfunzionamento di linee elettriche, telefoniche nazionali e/o internazionali.

6.5 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, nei casi di comprovato inadempimento di Poste, il Cliente avrà diritto, a titolo di ristoro e risarcimento di ogni danno eventualmente

subito, esclusivamente ad un importo pari al corrispettivo del Servizio, parametrato al periodo di mancata fruizione dello stesso.

Art. 7 - FORZA MAGGIORE

7.1 Nel caso in cui l'esecuzione del Servizio fosse ritardata, impedita od ostacolata per cause di forza maggiore e/o comunque non imputabili a Poste, l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.

7.2 Per forza maggiore si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Poste e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva: atti di pubbliche autorità, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, blocchi od atti di terrorismo, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, inondazioni, disastri naturali, ed altre circostanze che esulino dal controllo di Poste.

7.3 Qualora la sospensione del Servizio si protragga più di 15 (quindici) giorni continuativi, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite raccomandata A/R.

Art. 8 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

8.1 La prestazione del Servizio è a titolo oneroso e prevede la seguente modalità di pagamento e fatturazione:

- il pagamento di un canone come indicato nell'Accettazione;
- in merito alle fatture, Poste emette verso il Cliente fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004 che saranno inviate in modalità differita, ai sensi dell'art. 21 co. 4 lettera a) del DPR 633/1972. Il Cliente, obbligato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato l'art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, riceverà la fatturazione elettronica a far data dal 01/01/2019 tramite il Sistema di interscambio mediante il Codice Destinatario e/o l'indirizzo PEC necessari allo scopo o messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sull'area riservata ai clienti sul sito web. La fattura, intestata al Cliente, sarà inoltre inserita sulla bacheca assegnata all'atto della registrazione al sito poste.it.

8.2 Il canone del Servizio è dovuto dal Cliente anche nel caso di mancata erogazione dello stesso che sia dipesa dall'erroneità o dall'incompletezza di qualsiasi dato fornito dal Cliente a Poste.

8.3 Il Cliente è tenuto a pagare il canone dovuto per il rinnovo del Servizio, entro la data di scadenza del Contratto. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Contratto, in assenza di pagamento da parte del Cliente, Poste provvederà, senza alcun avviso, alla disattivazione dell'utenza ed alla cancellazione definitiva dei dati contenuti nella casella di Posta Elettronica Certificata del Cliente.

8.4 Il servizio è imponibile ad Iva ad aliquota ordinaria.

Art. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI

9.1 Eventuali ulteriori servizi aggiuntivi potranno essere resi disponibili al Cliente con le modalità indicate sul sito https://postecert.poste.it. Resta inteso che i servizi aggiuntivi, indipendentemente dal momento della loro attivazione, assumono la medesima data di scadenza della casella di Posta Elettronica Certificata cui sono associati.

Art. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO

10.1 Poste si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto e dai documenti ivi richiamati. Tale facoltà potrà essere esercitata quando si verifichi uno dei seguenti casi: (i) nel caso in cui tale modifica si renda necessaria per disposizioni impartite dalle Autorità competenti, (ii) nel caso di modifiche della disciplina normativa vigente che incidano sul servizio erogato dal Gestore, (iii) nel caso di innovazioni tecnologiche che rendano necessarie modifiche dell'erogazione del Servizio. In tali ipotesi, Poste provvederà a informare il Cliente tramite invio di apposita comunicazione alla casella di Posta Elettronica Certificata attivata con il presente Contratto e/o mediante pubblicazione sul sito http://postecert.poste.it con preavviso di 15 (quindici) giorni e/o tramite avviso nella bacheca sul sito www.poste.it.

10.2 Il Cliente potrà entro tale termine recedere dal Contratto dandone comunicazione a Poste tramite raccomandata A/R fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare il corrispettivo per il Servizio erogato sino alla data di efficacia del recesso. In mancanza di tale comunicazione da parte del Cliente, nei termini ivi previsti, le variazioni si intenderanno da quest'ultimo accettate. Tale comunicazione potrà, inoltre, essere inviata attraverso casella di posta certificata, con richiesta firmata digitalmente e trasmessa all'indirizzo *recessoretail@postecert.it.*

Art. 11 – DURATA E RECESSO

11.1 Il Contratto ha durata annuale, biennale o triennale, secondo quanto indicato dal Cliente nell'Accettazione con esclusione del rinnovo tacito. Il Cliente potrà rinnovare il Contratto previo pagamento del corrispettivo dovuto di cui all'art. 8.3, per la medesima durata o per la durata specificata dal Cliente al momento del rinnovo.

11.2 Il Cliente può in ogni caso recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni attraverso casella di posta certificata, con comunicazione firmata digitalmente tramite certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato e trasmessa all'indirizzo *recessoretail@postecert.it*, ovvero a mezzo raccomandata (AR).

11.3 Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dalle presenti CGS o dalla vigente normativa.

11.4 In caso di scadenza naturale del Contratto ovvero in caso di cessazione dello stesso, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente prende atto che Poste potrà procedere alla disattivazione dell'utenza ed alla cancellazione definitiva dei dati contenuti nella casella medesima.

Art. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Poste potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno nel caso di violazione degli obblighi contrattuali indicati nei seguenti articoli: art. 3.1, lett. a), c), d), art. 3.2 lett. a), b); art. 3.3; art. 8; la risoluzione sarà comunicata al Cliente tramite lettera raccomandata, e/o tramite invio di apposita comunicazione alla casella di Posta Elettronica Certificata attivata con il presente Contratto, e/o tramite avviso nella bacheca assegnata da Poste al Cliente all'atto della registrazione al sito www.poste.it, oltre al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

12.2 Il presente Contratto potrà altresì essere risolto da Poste, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, in tutti i casi di inadempimento contrattuale diversi da quelli sopra indicati. In tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente

Contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ed in danno al Cliente.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 I dati del Cliente, comunicati a Poste anche in via telematica, costituiranno oggetto di trattamento da parte di Poste stessa.

13.2 Il trattamento avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento 2016/679/UE e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità indicate nell'informativa annessa.

Art. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana.

14.2 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione al presente Contratto sarà di competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del Cliente. Qualora la residenza o il domicilio del Cliente non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15 – RECLAMI

15.1 Il Cliente che intenda presentare reclamo in relazione al Servizio potrà inviare un'apposita comunicazione scritta tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo reclamiretail@postecert.it, via fax: 0698686415 ovvero tramite lettera raccomandata a Casella Postale 160 00144 Roma (Rm).

ART. 16 – RINVIO

16.1 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché quanto previsto nel Manuale Operativo, sul sito https://postecert.poste.it.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

17.1 Fermo restando quanto previsto nel Contratto in ordine alle modalità di comunicazione da Poste al Cliente, che con la sottoscrizione dell'Accettazione dichiara di accettarle e condividerle, ogni comunicazione del Cliente, relativa al presente Contratto, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei precedenti articoli del Contratto stesso e dal Manuale Operativo del Gestore, dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo: Poste Italiane S.p.A. – Viale Europa 190, Roma 00144.

ART. 18 - APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 206/2005 (CODICE DEL CONSUMO) E DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA E CLAUSOLE VESSATORIE

18.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/05 e successive modificazioni), in tutte le ipotesi di perfezionamento a distanza del Contratto, richiamate le informazioni fornite sul sito postecert.poste.it anche in conformità con quanto previsto agli art. 52 e 53 della predetta normativa, resta inteso che il Cliente ha comunque diritto di recedere senza alcun preavviso entro 14 giorni mediante comunicazione da inviarsi utilizzando il modulo sul predetto sito tramite i canali di contatto disponibili (Posta Elettronica Certificata, Fax e Posta Raccomandata).

18.2 Il Cliente prende atto a accetta che, ai sensi degli artt. 59 lett. a), qualora utilizzi il Servizio durante il sopraindicato periodo di recesso, gli è precluso l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art.52 del D.LGS. n. 206/2005;

18.3 il Cliente dichiara di aver preso visione dell'Informativa di cui agli artt. 49 e 51 del D.LGS 206/2005 e successive ii. e mm.

18.4 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al D.LGS. N. 206/2005 - Codice del Consumo (contratti a distanza) sostituendo il termine “Professionista” con “Poste Italiane” e “Consumatore” con “Cliente” nonché le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

18.5 Il mancato esercizio dei diritti e delle facoltà di cui alle presenti condizioni, non può essere considerato come una rinuncia e non preclude alla parte la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà

18.6 Costituiscono clausole vessatorie contenute nelle presenti CGS che il Cliente, all’atto dell’accettazione deve specificatamente approvare ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: 2.2 (Conclusione del Contratto), art. 3.1, 3.2, 3.3 (obblighi, divieti e responsabilità del Cliente), 4.2, 4.3 (obblighi e responsabilità di Poste), 5.1, 5.2 (sospensione del servizio), 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (limitazione di responsabilità del Gestore), art. 7.1, 7.2, 7.3 (forza maggiore), 8.2, 8.3 (corrispettivo e fatturazione), 10.1, 10.2 (modifiche al contratto), 11.4 (durata e recesso), 12.1, 12.2 (clausola risolutiva espressa).

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE "REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (ARTICOLI 13 E SEGUENTI)

Egregio Signore, Gentile Signora,

Poste Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Viale Europa, 190 - in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti del Centro Servizi Privacy di Poste Italiane sotto indicati.

ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI

Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.

Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell'interessato, le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile.

Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Il «consenso» dell'interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Per «marketing» si intende l'espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera non esaustiva l'invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le attività promozionali svolte nell'ambito di eventi e manifestazioni a premio promosse da Poste Italiane.

La «profilazione» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità nei pagamenti, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti della persona fisica.

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI

In relazione al singolo servizio richiesto, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:

- Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;
- Contitolari, quando determinano, congiuntamente a Poste Italiane S.p.A., le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito dell'esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l'informativa privacy viene resa dal Contitolare congiuntamente a Poste Italiane S.p.A.

Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all'esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste Italiane S.p.A. potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Poste Italiane). La invitiamo a consultare il sito https://www.poste.it/privacy-policy.html per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto. Gli incaricati sono i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;
- soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria).

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

DATA PROTECTION OFFICER

Il **Data Protection Officer (DPO)** è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l'ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.

ORIGINE DEI DATI PERSONALI

I dati personali che Poste Italiane S.p.A. tratta sono raccolti presso l'interessato (anche presso l'Ufficio Postale), tramite Contact center o corrispondenza elettronica, oppure, nel corso dei vari rapporti in essere, possono essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio:

- siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di terze parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa pubblicata sui siti delle terze parti. I Suoi dati possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo. Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate, con il Suo consenso, per creare profili individuali;
- elenchi pubblici ed elenchi di contraenti ("contraenti" sono coloro che hanno stipulato un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico);
- altri Titolari/Contitolari del trattamento.

BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Poste Italiane S.p.A. tratta i Suoi dati personali per dar corso a Sue specifiche richieste, oppure quando è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione ed esecuzione dello stesso, o dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, nonché in conformità ad un obbligo di legge. Inoltre, al fine di consentire l'identificazione del cliente in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nell'ambito del processo di stipulazione contrattuale e/o sottoscrizione online, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare contenuti audio e/o video da Lei trasmessi, qualora Lei decidesse di avvalersi di tale modalità di identificazione. Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge, nonché a fini di sicurezza e prevenzione delle frodi. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirle il servizio richiesto.

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:

- è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;
- è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri;
- è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti;
- è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi. Inoltre, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla profilazione, Poste Italiane S.p.A. effettuerà, con mezzi informatici automatizzati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze,

Ed. Maggio 2021

sia aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali. Infine, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare, con il Suo consenso esplicito, **particolari categorie di dati personali,** quali dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, salva diversa disposizione di legge. Poste Italiane S.p.A tratta tali dati necessari esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste dai clienti, ad esempio, per il pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o sindacale; per l'acquisto di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito che determinano il trattamento di tali dati.

Inoltre, Poste Italiane S.p.A. potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla legge o dall'Autorità pubblica.

TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVO AGLI ACCOUNTING INFORMATION SERVICE E PAYMENT INITIATION SERVICE

In caso di attivazione degli Accounting Information Service (AIS) e Payment Initiation Service (PIS), come definiti dalla Direttiva 2015/2366/(UE) sui servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD2), Poste Italiane tratta i Suoi dati personali detenuti da Banche terze di cui Lei è già cliente. Tali dati sono trattati sulla base giuridica contrattuale come previsto dal Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, pertanto il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per lo svolgimento del servizio richiesto. Inoltre, Poste Italiane S.p.A., a seguito di suo ulteriore specifico e facoltativo consenso, potrà trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing e profilazione, in modo analogo a quanto già definito nel paragrafo precedente.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto di ottenere da Poste Italiane S.p.A. l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata. Inoltre, ha il diritto di:

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
- ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
- opporsi al loro trattamento;
- ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);
- ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.

Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il **Centro Servizi Privacy** di Poste Italiane, tramite i seguenti canali:
e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it
posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza
Fax: 06/98685343.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Poste Italiane S.p.A. possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.

DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO

Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.
I canali di contatto utilizzati da Poste Italiane S.p.A. per effettuare attività di marketing sono: telefono con o senza operatore, posta cartacea, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing, incluse le finalità di profilazione ad esse connesse. Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore), in qualsiasi momento potrà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati di contatto (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza operatore).

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non appartenenti all'UE è vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione "adeguato". Non verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali Poste Italiane S.p.A. adotterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l'interessato.

TUTELA DEI MINORI

I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, pertanto Poste Italiane S.p.A. rivolge loro una specifica protezione, con particolare riguardo all'utilizzo dei dati personali per fini di marketing o di creazione di profili individuali e alla raccolta di dati personali nell'ambito dei servizi forniti direttamente al minore. Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (ovvero qualsiasi servizio prestato per via elettronica), il trattamento di dati personali richiede il consenso esplicito del minore ed è lecito ove il minore abbia compiuto l'età minima prevista dalla legge applicabile.

PER ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN RELAZIONE AD EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE FINALITÀ DI TRATTAMENTO, AI DESTINATARI DEI DATI, ALLA LORO CONSERVAZIONE, RELATIVAMENTE A SPECIFICI SERVIZI TI INVITIAMO A CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA DEL SITO HTTPS://WWW.POSTE.IT/PRIVACY-POLICY.HTML O LA DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI.

Accettazione della Proposta contrattuale del Servizio di Posta Elettronica Certificata "Postecert - Postemail Certificata" di Poste Italiane SpA (Privati) vers. 1.3 del 25.01.2019

Come richiesto, restituisco, in segno di accettazione, debitamente compilata in ogni sua parte, copia della Vostra proposta contrattuale.

In particolare, dichiaro di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Contratto del servizio "Postecert - Postemail Certificata" nonche' gli allegati e i documenti ivi richiamati e di aver preso visione della descrizione e delle caratteristiche funzionali del Servizio riportate nel Manuale Operativo accettandole specificatamente.

Luogo e Data _____ Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiaro di aver esaminato e di approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto per la fornitura del Servizio "Postecert - Postemail Certificata":

- art. 3.3 (obblighi, divieti e responsabilità del Cliente), 4.2, 4.3 (obblighi e responsabilità di Poste), 5.1, 5.2 (sospensione del Servizio), 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (limitazione di responsabilità del Gestore), 8.2, 8.3 (corrispettivo e fatturazione), 10.1 (modifiche al Contratto), 11.4 (durata e recesso).

Luogo e Data _____ Firma _____

Form da compilare on line

Data di registrazione: 01 luglio 2023	Codice Pratica:2376037
Cognome: MARQUES RIBEIRO	Nome: ARTHUR CARLOS
Telefono:	Fax:
Localita': GENOVA	Via/piazza: VIA PONTE CARREGA 9/2
CAP: 16141	Provincia: GE
Stato: ITALIA	Codice Fiscale: MRQRHR92S20Z602T
Indirizzo e-mail per comunicazioni *: mail.arthuribeiro@gmail.com	
(*) utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti qualunque casella PEC o servizio aggiuntivo richiesti dall'utente, che potrà essere modificata, rispetto a quella indicata al momento della presente accettazione, on line in occasioni di successive sottoscrizioni.	
Utenza:	arthurribeiro@postecert.it
Tariffa (€ oltre iva):	6,71 Il Servizio in esame è da intendersi imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria
Validita':	1 anno
Dati di fatturazione	
Cognome e nome:	ARTHUR CARLOS MARQUES RIBEIRO
Codice Fiscale:	MRQRHR92S20Z602T
Stato:	ITALIA
CAP:	16141
Indirizzo:	VIA PONTE CARREGA 9/2
Localita':	GENOVA
Provincia:	GE

***Perfezionamento del Contratto e Attivazione del servizio** – Per concludere il Contratto e attivare il servizio, il Cliente, a seguito della registrazione e del pagamento online, deve inviare la seguente documentazione a Poste Italiane S.p.A. - Customer Care al seguente numero di fax **06 54922017**:*

- *la presente accettazione della proposta contrattuale, precompilata con i dati specificati online e debitamente sottoscritta (solo questa pagina);*
- *la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.*

L'accettazione della Proposta contrattuale potrà, in alternativa, essere firmata digitalmente con un certificato qualificato rilasciato da un Certificatore accreditato ed inviata alla casella di posta elettronica richiestapec@posteitaliane.it; in questo caso non è necessario allegare la fotocopia del documento di identità

A seguito dell'attivazione il Cliente potrà fruire del servizio Postecert – Postemail Certificata.